



## Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ  
FPA 21001207/2009/CA1

///la ciudad de Paraná, capital de la provincia de Entre Ríos, a los cuatro días del mes de mayo del año dos mil diecisiete, reunidos en la Sala de Audiencias de la Excma. Cámara Federal de Apelaciones, los señores miembros de la misma, a saber: Presidente, Dr. Daniel Edgardo Alonso, y Jueza de Cámara, Dra. Cintia Graciela Gomez, -constituido así el Tribunal con lo dispuesto de conformidad por el art. 109 del RJN-, a fin de tratar el expediente caratulado: **"ORTEGA ROLANDO C/ EST NAC - MRIO DE DEF S/ ORDINARIO"**, Expte. N° FPA 21001207/2009/CA1, proveniente del Juzgado Federal N°2 de Paraná, en virtud del recurso de apelación deducido contra la resolución de primera instancia, se someten a estudio las siguientes cuestiones:

**PRIMERA CUESTIÓN:** ¿Es justa la sentencia apelada?

**SEGUNDA CUESTIÓN:** ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?

**A LA PRIMERA DE LAS CUESTIONES PLANTEADAS, LA SRA. JUEZA DE CÁMARA, DRA. CINTIA GRACIELA GOMEZ, DIJO:**

I- Que llegan estos actuados a conocimiento del Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto a fs. 67 por la parte demandada, contra la sentencia de fs. 62/66 vta. que desestima las excepciones de incompetencia y prescripción planteada por la demandada; hace lugar a la demanda entablada y condena al Estado Nacional, Ministerio de Defensa, a abonar con carácter remuneratorio los aumentos previstos en los decretos 1104/05, 1095/06, 871/07, 1053/08 y 751/09, conforme las pautas vertidas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "Zanotti", con más intereses liquidados a tasa pasiva,



hasta la entrada en vigencia del decreto 1305/12. Desestima la pretensión deducida respecto del decreto 2769/93; impone las costas en un 90% a cargo de la demandada y en un 10% a cargo de la actora; fija las pautas para la regulación de honorarios y tiene presente la reserva del caso federal efectuada.

Los recursos se conceden a fs. 68, se expresan agravios a fs. 71/80 y quedan los presentes en estado de resolver a fs. 81.

II- Que la demandada manifiesta, en primer lugar, que la cuestión de autos ha devenido abstracta en virtud del dictado del decreto 1305/12.

Seguidamente, le agravia la incorporación en los haberes del accionante de las asignaciones dispuestas por los decretos 1095/06, 871/07, 1053/08 y 751/09. Alega que los suplementos reclamados están destinados al personal en actividad, que son particulares, que sólo los percibe el personal que reúna condiciones excluyentes y que lo resuelto constituye un supuesto de enriquecimiento sin causa a costa del Estado.

Finalmente apela la imposición de costas y hace reserva del caso federal.

III- Que el actor, retirado de las Fuerza Armadas, ocurre a la jurisdicción e interpone demanda contra el Estado Nacional - Ministerio de Defensa a fin de que se incluyan en sus haberes mensuales, con carácter remunerativo y bonificable, los suplementos dispuestos por los decretos 1104/05, 1994/06, 1163/07, 871/07, 1053/08 y 751/09, con más los retroactivos e intereses que correspondan.





## Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ  
FPA 21001207/2009/CA1

El *a quo* hizo lugar parcialmente a lo peticionado y contra dicha decisión se alza la apelante.

IV- a) Que corresponde abordar en primer término el planteo de la demandada relativo a que la cuestión de autos ha devenido abstracta en virtud del dictado del decreto 1305/12.

Al respecto, cabe señalar que atento a que no sólo se reclama la declaración del carácter remunerativo de los aumentos previstos en los decretos solicitados en la demanda, sino que también se interesa el pago de los retroactivos correspondientes, la supresión de tales aumentos en modo alguno conlleva la sustracción de la materia debatida, por lo que debe rechazarse el planteo deducido.

b) Que es doctrina de la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación, aun cuando ella sólo decide en los casos concretos que le son sometidos y no resultando sus fallos obligatorios para otros análogos, el deber de los jueces inferiores de conformar sus decisiones a aquélla, cuando no se expongan nuevos argumentos (Fallos 330:1094).

c) Que sobre el fondo de la cuestión debatida se ha pronunciado la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los autos "Salas, Pedro Ángel y otros c/ Estado Nacional - Ministerio de Defensa s/ Amparo" (Fallos 334:275) y "Borejko, Carlos Isidoro y otros c/ E.N. - M° Interior -G.N.- dtos. 1246/05, 1126/06 s/ Personal Militar y Civil de las FFAA y de seg." (Expte. B. 965. XLV, 12/07/2011), "Zanotti, Oscar Alberto c/ M° Defensa - Dto. 871/07 s/ Personal Militar y Civil de las FFAA y de Seg." (Expte. Z.115.XLVI, 17/04/2012) e "Ibáñez Cejas, José Benedicto y Otros c/ EN -



Mº de Defensa FAA - dto. 1104/05, 751/09 s/ Personal Militar y Civil de las FFAA y de Seg." (Expte. I.120.XLVIII, 04/06/2013), en los que declaró el carácter remunerativo de los suplementos analizados y estableció las pautas liquidatorias aplicables.

Atento lo expresado, corresponde rechazar el agravio propuesto y confirmar en este punto la sentencia dictada.

d) Que en materia de costas no se advierten circunstancias que justifiquen apartarse del principio general de la derrota, por lo que también corresponde rechazar este agravio.

Por todo lo expuesto, se rechaza el recurso de apelación interpuesto y se confirma la sentencia dictada, con costas (art. 70, primer párrafo, del CPCCN).

V- Que, finalmente, corresponde regular los honorarios habidos en la presente instancia, correspondientes al Dr. Julio Martín Martínez, en un 25% de los que oportunamente se determinen en la instancia a quo, conforme la proporción de ley y firmes que sean -art. 13 de la ley 21839, t.o. por ley 24432-.

Voto a esta primera cuestión por la afirmativa.

El Sr. Juez de Cámara Subrogante, Dr. Daniel Edgardo Alonso, por los mismos fundamentos, adhiere al voto precedente.

**A LA SEGUNDA DE LAS CUESTIONES PLANTEADAS, LA SRA. JUEZA DE CÁMARA, DRA. CINTIA GRACIELA GOMEZ, DIJO:**

Que debe rechazarse el recurso de apelación interpuesto y confirmarse la sentencia apelada, con costas en esta instancia a la apelante vencida (art. 70, primer párrafo, del CPCCN).





## Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ  
FPA 21001207/2009/CA1

Se regulan los honorarios habidos en la presente instancia, correspondientes al Dr. Julio Martín Martínez, en un 25% de los que oportunamente se determinen en la instancia a quo, conforme la proporción de ley y firmes que sean -art. 13 de la ley 21839, t.o. por ley 24432-.

Se tiene presente la reserva del caso federal efectuada.

El Sr. Juez de Cámara Subrogante, Dr. Daniel Edgardo Alonso, adhiere al presente voto.

No siendo para más, se dio por terminado el acto, labrándose la presente, la que es firmada por el Sr. Juez de Cámara Subrogante y la Sra. Jueza de Cámara, por ante mí que doy fe.

**DANIEL EDGARDO ALONSO**

**CINTIA GRACIELA GOMEZ**

**ANTE MI**

**HECTOR RAUL FERNANDEZ**

**SECRETARIO**



---

*Fecha de firma:* 04/05/2017  
*Alta en sistema:* 08/05/2017  
*Firmado por:* DANIEL EDGARDO ALONSO,  
*Firmado por:* CINTIA GRACIELA GOMEZ,  
*Firmado(ante mi) por:* HECTOR RAÚL FERNANDEZ, SECRETARIO DE CAMARA



#3469222#177458528#20170508103330343



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ  
FPA 21001207/2009/CA1

**SENTENCIA**

Paraná, 04 de mayo de 2017.

**Y VISTO:**

El resultado del acuerdo que antecede;

**SE RESUELVE:**

Rechazar el recurso de apelación interpuesto y confirmar la sentencia apelada, con costas en esta instancia a la apelante vencida (art. 70, primer párrafo, del CPCCN).

Regular los honorarios habidos en la presente instancia, correspondientes al Dr. Julio Martín Martínez, en un 25% de los que oportunamente se determinen en la instancia a quo, conforme la proporción de ley y firmes que sean -art. 13 de la ley 21839, t.o. por ley 24432-.

Tener presente la reserva del caso federal efectuada.

Regístrese, notifíquese, difúndase a través de la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y bajen.

DANIEL EDGARDO ALONSO

CINTIA GRACIELA GOMEZ

ANTE MI

HECTOR RAUL FERNANDEZ

SECRETARIO

